

《【문제12.1-2】 필수적 공동소송에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제12.1의 물음2> 필수적 공동소송의 의의 및 통상공동소송과의 구별, 분류 및 발생원인, 심리상 특징

I. 필수적 공동소송의 의의 및 통상공동소송과의 구별

1. 필수적 공동소송의 의의

- 필수적 공동소송이란 소송물이 공동소송인 전체에 대하여 합일적으로 확정되어야 하는 공동소송을 말한다.(민사소송법 제67조) 이는 공동소송인 간에 서로 모순·저촉되는 판결이 선고되는 것을 방지함으로써 법적 안정성을 도모하고 분쟁을 유기적으로 해결하기 위해 인정되는 제도이다.

2. 통상공동소송과의 구별

- 통상공동소송은 각 공동소송인이 독립하여 소송을 수행하는 공동소송인 독립의 원칙(동법 제66조)이 적용된다. 따라서 공동소송인 중 1인의 소송행위가 다른 공동소송인에게 영향을 미치지 않는다. 반면 필수적 공동소송은 판결의 합일확정 필요성으로 인하여 이러한 독립의 원칙이 배제되고 심리상의 강력한 제약과 특칙이 적용된다는 점에서 구별된다.

II. 필수적 공동소송의 분류 및 발생 원인

1. 고유필수적 공동소송

- 고유필수적 공동소송은 공동소송인 전원이 함께 소를 제기하거나 제기하여야만 소송당사자적격(소송수행권)이 인정되는 형태이다. 만약 일부가 누락된 채 소가 제기되면 당사자적격 흠결로 소 전체가 부적법 각하된다. 대표적인 발생 원인으로는 공유물분할청구의 소, 합유물에 관한 소송 등이 있다.

2. 유사필수적 공동소송

- 유사필수적 공동소송은 당사자들이 처음부터 반드시 공동으로 소를 제기할 필요는 없지만, 일단 공동소송이 된 이상 판결이 합일적으로 확정되어야 하는 형태이다. 일부가 누락되더라도 소 제기 자체는 적법하지만, 공동소송이 개시된 후에는 합일확정을 위한 심리 특칙이 적용된다. 주주총회결의취소의 소 등이 이에 해당한다.

III. 심리상의 특칙 (민소법 제67조의 소송행위의 공동 원칙)

1. 소송자료의 제출과 소송행위의 공동 원칙

(1) 유리한 소송행위의 효력

- 공동소송인 중 1인의 소송행위는 전원의 이익을 위해서만 효력을 가진다.(동법 제67조 제1항) 따라서 공동소송인 중 1인이 제출한 유리한 소송자료(증거의 제출, 항변 등)는 다른 공동소송인에게도 유효하게 효력을 미친다.

(2) 불리한 소송행위의 제한

- 공동소송인 중 1인의 소송행위가 다른 공동소송인에게 불리한 경우(소의 취하, 청구의 포기·인낙, 재판상 자백 등)에는 공동소송인 전원이 공동으로 하지 아니하면 그 효력이 발생하지 않는다.(동법 제67조 제2항)

2. 상대방의 소송행위와 소송절차의 중단

(1) 상대방의 소송행위의 효력

- 상대방이 공동소송인 중 1인에 대하여 한 소송행위(예: 소송고지, 상소 제기 등)는 공동소송인 전원에 대하여 그 효력이 발생한다.(동법 제67조 제3항)

(2) 소송절차의 중단 및 수계

- 공동소송인 중 1인에게 소송절차의 중단 사유(예: 사망)가 발생한 경우, 소송절차는 전원에 대하여 중단된다. 이에 따른 소송 수계 신청 역시 전원에 대하여 행해져야만 중단 상태가 해소된다.

IV. 공동소송인의 추가 제도 (민소법 제68조)

1. 공동소송인 추가의 의의와 요건

- 고유필수적 공동소송에서 공동소송인의 일부가 누락된 경우 소각하 판결을 피하기 위하여 법원의 허가를 얻어 누락된 자를 소송에 추가하는 제도이다. 이는 제1심의 변론종결 전까지 원고의 신청에 의하여만 가능하며, 서면으로 신청하여야 한다.

2. 추가 결정의 법적 효과

- 법원의 허가 결정이 있으면 추가된 자는 최초로 소가 제기된 때에 공동소송인으로 소를 제기하거나 제기당한 것으로 본다.(소급효) 이로 인해 제척기간의 준수나 소멸시효 중단의 효력이 소급하여 발생한다.

V. 결론

- 필수적 공동소송은 재판의 합일확정이라는 공익적 요청을 달성하기 위한 제도로서, 통상공동소송과 달리 심리상의 엄격한 통일성을 요한다. 민사소송법 제67조는 공동소송인 간의 이해관계를 조절하기 위해 유리한 소송행위와 불리한 소송행위의 효력을 다르게 규정하고 있으며, 제68조의 추가 제도를 두어 당사자적격의 흠결로 소가 무자비하게 각하되는 것을 예방하고 있다. 법원은 이러한 제도들을 유기적으로 결합하여 소송경제와 실체적 정의를 함께 달성해야 할 것이다.